

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1847/2531

จำลองตำรวจจ้อย กิตติประสาร

โจทก์

นางนารี อักษรศิริ กับพวก

จำเลย

นางเนียน สิทธิวัง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีเหตุผลที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทก์โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 114)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 106,105)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 2 ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 67,72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 2 จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้เป็นที

พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 2 จะต้อง
ชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้เป็นที
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>